

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 543/2537	ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด	โจทก์
	นาง กัลยาณ์ น้อย ทิพย์	ผู้ร้อง
	นาง สม สนิท ณ สงขลา กับพวก	จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 296 วรรคสอง

คำร้องขอให้ปล่อยทรัพย์สินเป็นคำฟ้องอย่างหนึ่ง การที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งจำหน่ายคดีกรณีคำร้องขอปล่อยทรัพย์สินของผู้ร้องนั้น เพราะผู้ร้องไม่วางเงินค่าขึ้นศาลภายในเวลาที่ศาลกำหนดเป็นการจำหน่ายคดีเนื่องจากผู้ร้องทิ้งฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 174(2) ซึ่งตามมาตรา 176บัญญัติถึงผลของการทิ้งคำร้องว่าย่อมลบล้างผลแห่งการยื่นคำร้องรวมทั้งกระบวนการพิจารณาอื่น ๆ อันมีมาต่อภายหลังยื่นคำร้องและกระทำให้คู่ความกลับคืนสู่ฐานะเดิมเสมือนหนึ่งมิได้มีการยื่นคำร้องเลยเช่นนี้ ถือได้ว่าขณะผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดนั้น ไม่มีคำร้องขอให้ปล่อยทรัพย์สินพิพาทของผู้ร้องอยู่ในศาลแล้ว ผู้ร้องจึงไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดี ในอันที่จะร้องขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดตามมาตรา 296 วรรคสอง

คดีสืบเนื่องจากศาลชั้นต้นพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์จำเลยทั้งสองไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษา โจทก์ขอหมายบังคับคดีนำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินโฉนดที่ 86695

พร้อมสิ่งปลูกสร้างของจำเลยที่ 1 และนำออกขายทอดตลาดเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2532 โดยขายไปในราคา 1,320,000 บาท

จำเลยที่ 1 และผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ศาลเพิกถอนการขายทอดตลาดทรัพย์
พิพาท

โจทก์คัดค้านว่า ผู้ร้องไม่มีส่วนได้เสียในการบังคับคดี ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้น พิพากษายกคำร้อง

จำเลยที่ 1 และผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงรับฟังได้ในเบื้องต้นว่า เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2532 เวลา 8.30 นาฬิกา ผู้ร้องได้ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยทรัพย์พิพาทและคำร้องขอ
ดำเนินคดีอย่างคนอนาถา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้นัดไต่สวนคำร้องขอดำเนินคดีอย่าง
คนอนาถาก่อน และให้งดการบังคับคดีไว้ด้วย ส่วนคำร้องขอให้ปล่อยทรัพย์พิพาทนั้น
ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้รอไว้สั่งเมื่อทำการไต่สวนคำร้องขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถา
แล้ว ในวันเดียวกันเวลา 9 นาฬิกา เจ้าพนักงานบังคับคดีทำการขายทอดตลาดทรัพย์
พิพาทเสร็จสิ้นก่อนได้รับทราบคำสั่งศาลที่ให้งดการบังคับคดีไว้ โดยขายทอดตลาด
ทรัพย์พิพาทไปในราคา 1,320,000 บาทวันที่ 8 พฤษภาคม 2532 ผู้ร้องยื่นคำร้องต่อ
ศาลชั้นต้นขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดเป็นคดีนี้ ต่อมาขณะคดีนี้อยู่ในระหว่าง
การพิจารณาของศาลฎีกาปรากฏว่าคดีที่ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ปล่อยทรัพย์พิพาทนั้น
ผู้ร้องไม่วางเงินค่าขึ้นศาลภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้

จำหน่ายคดีออกจากสารบบความและคดีถึงที่สุดแล้ว ศาลฎีกาเห็นสมควรวินิจฉัยเสียก่อนว่าผู้ร้องเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดี อันจะทำให้มีสิทธิร้องขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดหรือไม่ เห็นว่า คำร้องขอให้ปล่อยทรัพย์สินนั้น เป็นคำฟ้องอย่างหนึ่ง การที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งจำหน่ายคดีกรณีคำร้องขอให้ปล่อยทรัพย์สินพิพาทของผู้ร้องนั้น เป็นการจำหน่ายคดีเนื่องจากผู้ร้องทิ้งคำร้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 174(2)ซึ่งตามมาตรา 176 บัญญัติถึงผลของการทิ้งคำร้องว่า ย่อมลบล้างผลแห่งการยื่นคำร้อง รวมทั้งกระบวนการพิจารณาอื่น ๆ อันมีมาต่อภายหลังยื่นคำร้อง และกระทำให้อำนาจศาลกลับคืนสู่ฐานะเดิมเสมือนหนึ่งมิได้มีการยื่นคำร้องเลย เช่นนี้ ถือได้ว่าขณะผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดนั้นไม่มีคำร้องขอให้ปล่อยทรัพย์สินพิพาทของผู้ร้องอยู่ในศาลแล้ว ผู้ร้องจึงไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดี ในอันที่จะร้องขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดตามมาตรา 296 วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งศาลจึงต้องยกคำร้องขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดของผู้ร้องดังกล่าวและคดีไม่เป็นประโยชน์ที่จะวินิจฉัยฎีกาของผู้ร้องอีกต่อไปที่ศาลล่างทั้งสองยกคำร้องของผู้ร้องนั้นชอบแล้ว"

พิพากษายืน

(อำนวยการ สุขพรหม-ยงยุทธ ธารีสาร-ยรรยง ปานุราช)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น